

Jaarverslag 2025

Stichting Frisse Wind.nu
van Ogtropweg 16
1949 BA, Wijk aan Zee

Inhoudsopgave

1	Inleiding en missie	3
2	Governance van Frisse Wind	3
3	Activiteiten	4
4	Vergoedingen	6
5	Financiële verantwoording	6
6	Claimcode 2019	7
7	Verslag van de raad van toezicht	8

1 Inleiding en missie

Dit document bevat het bestuursverslag van het bestuur van Stichting Frisse Wind.nu (“**Frisse Wind**”). Dit bestuursverslag ziet op de activiteiten van het bestuur en de algemene gang van zaken vanaf 24 december 2024 tot en met 31 december 2025. In dit verslag licht Frisse Wind de belangrijkste activiteiten verder toe.

Frisse Wind is op 19 januari 2021 opgericht door bezorgde ouders uit Kennemerland die opkomen voor een **gezonde leefomgeving**. Ons doel is dat de bedrijfsactiviteiten van Tata Steel niet langer ten koste gaan van de gezondheid in de IJmond.

Frisse Wind strijdt voor de **basisrechten** van onze (klein) **kinderen: gezonde lucht, schoon water, een veilige omgeving, een duurzame toekomst en compensatie** voor vervuiling in het **verleden**. De stichting doet dit met **open vizier** en op een **rechtvaardige manier**. Door de vervuiling aan het licht te brengen, juridische stappen te ondernemen en in gesprek te gaan met politici, beleidsmakers en toezichthouders. Samenwerking met milieuorganisaties en journalisten versterkt onze impact.

Frisse Wind doet dit met de steun van betrokken en bezorgde burgers. Frisse Wind werkte samen met diverse lokale en landelijke groepen zoals Dorpsraad Wijk aan Zee en Urgenda. Samen met Greenpeace werkte Frisse Wind aan de campagne *People versus Polluters*. Frisse Wind geeft een stem aan de bezorgde burgers, verricht een grote hoeveelheid feitelijke werkzaamheden en onderzoekt en voert (juridische) acties in lijn met haar statutaire doelomschrijving. Frisse Wind brengt de vervuiling aan het licht en gaat in gesprek met politici, beleidsmakers en toezichthouders. Samenwerking met milieuorganisaties en journalisten versterkt onze impact.

2 Governance van Frisse Wind

Het bestuur van Frisse Wind heeft een sterke binding met de provincie Noord-Holland en meer specifiek de regio IJmond. Het bestuur heeft daarmee een goed begrip van de situatie waarin de achterban zich bevindt en kan zijn taak naar behoren uitvoeren. De achtergrond van de bestuurders is gepubliceerd op de website van Frisse Wind. Het bestuur van Frisse Wind wordt gevormd door:

- Jaap Venniker - penningmeester (sinds 19 januari 2021)
- Sanne Walvisch - secretaris (sinds 19 januari 2021)
- John Beer - juridische zaken (sinds 15 augustus 2023)

Het bestuur is verantwoordelijk voor strategie, financieel en juridisch beleid. Het voorzitterschap van de stichting wordt - net als woordvoerderschap - wisselend door de

verschillende bestuursleden uitgevoerd, afhankelijk van onder meer expertise en beschikbaarheid.

Het bestuur voerde in 2025 wekelijks overleg en sprak elkaar daarnaast regelmatig telefonisch en/of via conference calls. De werkzaamheden omvatten niet alleen de massaschadeclaim, maar ook de procedures op strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gebied en de maatschappelijke acties.

De Raad van Toezicht van Frisse Wind wordt gevormd door:

- Cees van Dam - hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht (voorzitter, sinds 1 oktober 2023)
- Tine van de Werken - chief financial officer (sinds 1 oktober 2023)
- Luc Verkouteren - huisarts IJmuiden (sinds 1 oktober 2023)

De Raad van Toezicht en het bestuur vergaderden in 2025 viermaal gezamenlijk. De Raad van Toezicht heeft onderaan dit document verslag uitgebracht over het overleg en toezicht in 2025.

3 Activiteiten

Dagvaarding massaschadeclaim

In het jaar 2025 heeft Frisse Wind de collectieve actie volgens de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) verder inhoudelijk voorbereid. Op 19 december 2025 hebben alle voorbereidingen van de afgelopen jaren geleid tot een officiële dagvaarding.

De stichting behartigt de belangen van alle mensen in de blootstellingsgebieden twee tot en met vijf in de door de GGD en het RIVM gehanteerde indeling op basis van de “Blootstelling Basismetaal 2000”. Dit betreft 330.000 omwonenden, waaronder 53.000 kinderen. Voor deze procedure wordt het bestuur bijgestaan door de advocaten van Finch Dispute Resolution.

In 2025 heeft Frisse Wind meerdere experts opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de impact van Tata Steel op omwonenden. Dit leidde onder meer tot de publicatie Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen door Nivel en een onderzoek naar de achterblijvende woningwaardeontwikkeling door Momentum Technologies.

Om de belangen van de achterban op de juiste wijze te kunnen behartigen in de massaclaim, werkt de stichting met een formeel dossiersysteem. Via een portaal kunnen belanghebbenden zich registreren en een formele steunverklaring invullen. Frisse Wind controleert alle aanmeldingen en gaat onder meer na of dit unieke en volledige registraties

zijn, en of de aanmelding ook daadwerkelijk in de regio woont of dit in het verleden heeft gedaan.

Naar verwachting zal het verloop van de procedure als volgt zijn:

- De rechtbank zal in de eerste fase van de procedure beoordelen of Frisse Wind ontvankelijk kan worden verklaard. Die beoordeling zal plaatsvinden nadat allereerst een periode van drie maanden wordt afgewacht om te zien of er ook andere organisaties een soortgelijke vordering hebben ingediend. Ook zal Tata Steel in de gelegenheid worden gesteld om met betrekking tot deze ontvankelijkheidsvraag een verweer (Conclusie van Antwoord) in te dienen waarna de zaak door de rechtbank mondeling zal worden behandeld. Na de mondelinge behandeling zal de rechtbank bij vonnis beslissen over de ontvankelijkheid van Frisse Wind. Dat vonnis zal in het eerste halfjaar van 2027 verwacht mogen worden.
- Als Frisse Wind ontvankelijk wordt verklaard, wordt aan omwonenden de mogelijkheid geboden om te verklaren dat zij niet door Frisse Wind vertegenwoordigd willen worden ('Opt-Out'). Tevens zullen Frisse Wind en Tata Steel in dat geval de mogelijkheid van een minnelijke schikking onderzoeken.
- In het geval het niet mogelijk blijkt om een minnelijke schikking te bereiken, zal worden doorgeprocedeerd over de aansprakelijkheid van Tata Steel en de door Frisse Wind ingestelde schadevergoedingsvordering. Een precieze voorspelling van de looptijd is moeilijk te geven maar een inhoudelijk eindvonnis van de rechtbank zou eind 2028 beschikbaar kunnen zijn.

Naar verwachting zal het verloop van de procedure als volgt zijn:

- De rechtbank zal in de eerste fase van de procedure beoordelen of Frisse Wind ontvankelijk kan worden verklaard. Die beoordeling zal plaatsvinden nadat allereerst een periode van drie maanden wordt afgewacht om te zien of er ook andere organisaties een soortgelijke vordering hebben ingediend. Ook zal TATA Steel in de gelegenheid worden gesteld om met betrekking tot deze ontvankelijkheidsvraag een verweer (Conclusie van Antwoord) in te dienen waarna de zaak door de rechtbank mondeling zal worden behandeld. Na de mondelinge behandeling zal de rechtbank bij vonnis beslissen over de ontvankelijkheid van Frisse Wind. Dat vonnis zal mogelijk in de eerste helft van 2027 worden gewezen.
- Als Frisse Wind ontvankelijk wordt verklaard, wordt aan omwonenden de mogelijkheid geboden om te verklaren dat zij niet door Frisse Wind vertegenwoordigd willen worden ('Opt-Out'). Tevens zullen Frisse Wind en Tata Steel in dat geval de mogelijkheid van een minnelijke schikking onderzoeken.
- In het geval het niet mogelijk blijkt om een minnelijke schikking te bereiken, zal worden doorgeprocedeerd over de aansprakelijkheid van Tata Steel en de door Frisse Wind ingestelde schadevergoedingsvordering. Een precieze voorspelling van de looptijd is moeilijk te geven maar een inhoudelijk eindvonnis van de rechtbank zou eind 2028 beschikbaar kunnen zijn.

Webcams en AI

Sinds maart 2022 heeft Frisse Wind camera's gericht op de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel (kookgasfabriek 1 en 2, Hoogovens en pelletfabriek). In 2025 plaatste Frisse Wind dankzij donaties van omwonenden een vierde camera die toezicht houdt op de fabrieken vanuit Wijk aan Zee.

Frisse Wind werkt door aan innovatieve methodieken van toezicht door middel van burgerwetenschap. Met de inzet van een vrijwillige ontwikkelaar wordt doorgewerkt aan het automatiseren van het spotten van incidenten met behulp van artificiële intelligentie.

Dankzij de camera's heeft Frisse Wind in 2025 circa 55 incidenten gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Alle incidenten die zijn waargenomen worden door de stichting tevens gedeeld via het [Youtube-kanaal](#).

Bestuursrecht

De stichting heeft, met anderen, op 22 januari 2025 bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een verzoek ingediend tot invordering van door Tata Steel verbeurde dwangsommen uit hoofde van het besluit van Gedeputeerde Staten van 19 september 2022 waarbij een (derde) last onder dwangsom (LOD3) aan Tata Steel werd opgelegd wegens het produceren van ongere kooks. Dit invorderingsverzoek betrof 20 meldingen van rauwe kooks in 2024. Op 15 augustus 2025 werd het invorderingsverzoek afgewezen. In 2025 heeft Stichting Frisse Wind nogmaals vijf meldingen van rauwe kooks gedaan bij de Omgevingsdienst.

In 2025 heeft de rechtbank het beroep van Tata Steel tegen de LOD Rauwe Kooks ongegrond verklaard. Tata Steel heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Frisse Wind heeft hierop een zienswijze ingediend in het hoger beroep.

Als gevolg van het niet tijdig beslissen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Frisse Wind in 2025 20.440 euro aan dwangsommen uitbetaald gekregen.

Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van incidenten bij Tata Steel, diende Frisse Wind een Woo-verzoek in om alle door Tata Steel IJmuiden B.V. gedane meldingen en gemelde ongewone voorvallen in de periode 1 januari 2014 tot en met 28 april 2025 openbaar te maken.

Strafrecht

In 2021 deed mr. Bénédicte Ficq namens Frisse Wind, 1100 belanghebbenden en 9 stichtingen strafaangifte tegen Tata Steel. Hierop maakte het Openbaar Ministerie (OM) in februari 2022 bekend daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek te zijn gestart naar Tata Steel IJmuiden B.V. Sindsdien bleef het stil. In april 2025 publiceerde Frisse Wind een [brandbrief](#) ondertekend door 1700+ bezorgde burgers en 12 stichtingen. Het Openbaar Ministerie publiceerde daarop [de reactie](#) nog altijd bezig te zijn met het omvangrijke onderzoek en te streven naar een zo snel als verantwoord mogelijke afronding. Tot op heden is er geen vervolg aangekondigd.

In december 2025 deed Frisse Wind samen met Greenpeace Nederland opnieuw [aangifte tegen Tata Steel](#). Deze aangifte betreft de hogere uitstoot van schadelijke stoffen dan het bedrijf eerder rapporteerde.

Heracless 'Groen Staal' en maatwerkafspraken

Op basis van de participatiebijdrage van Frisse Wind, voerde de stichting in 2025 opnieuw diverse formele en informele gesprekken met landelijke en lokale politici, waaronder de staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu en leden van de kamercommissies Klimaat en Groene Groei en Infrastructuur en Waterstaat.

November 2025 reageerde Frisse Wind op de [publieke internetconsultatie](#) over de joint letter of intent tussen de overheid en Tata Steel.

Maatschappelijk debat & publieke vertegenwoordiging

In 2025 was Frisse Wind opnieuw sterk betrokken bij het maatschappelijk debat en de publieke vertegenwoordiging van bezorgde omwonenden van Tata Steel.

Frisse Wind sprak in 2025 regelmatig met statenleden, Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van politieke partijen. Zo sprak het bestuur tweemaal formeel met de tweedekamercommissie voor Klimaat en Groene Groei. Er werd gesproken met de minister van Klimaat en Groene Groei en de staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu. Daarnaast was de stichting betrokken bij het participatietraject beleidsontwikkeling Gezonde Leefomgeving van de provincie Noord-Holland, de klankbordgroep gezondheidseffectrapportage van het ministerie I&W en de actieagenda industrie en omwonenden van het ministerie I&W. De stichting sprak regelmatig met de Expertgroep Gezondheid IJmond en was aanwezig bij diverse participatiebijeenkomsten van de Provincie Noord Holland en de Ministeries voor Klimaat en Groene Groei en Openbaar Vervoer en Milieu.

De stichting sprak met diverse kunstenaars en studenten. Daarnaast trad Frisse Wind regelmatig op als vertegenwoordiger van bezorgde omwonenden in diverse publicaties. Waaronder de Volkskrant, het Financieel Dagblad, RTL Nieuws en lokale media. Frisse Wind eindigde in 2025 op nummer 4 in de categorie gezondheid in de [Trouw duurzame 100](#).

4 Vergoedingen

Bestuur

De leden van het bestuur ontvangen elk een vaste vergoeding voor al hun werkzaamheden van € 11.250 per kwartaal (exclusief btw). De beloning is vastgesteld op basis van een tijdsbesteding van 1 à 2 dagen per week.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vanaf 2024 elk jaar een redelijke en niet bovenmatige kostenvergoeding en vacatiegeld van € 2.500 per kwartaal. Deze vergoedingen zijn vastgesteld door de gezamenlijke vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht.

5 Financiële verantwoording

Frisse Wind heeft geen winstoogmerk. Alle kosten van de stichting, inclusief de juridische en technische kosten en de kosten voor de collectieve actie, worden door de stichting gedragen.

In het boekjaar 2025 werd een bedrag van € 19.202,- aan donaties ontvangen en een bedrag van € 20.440,- aan dwangsommen ontvangen. Na een verrekening van de overige kosten resteerde een resultaat van nihil. Deze donaties en dwangsommen werden besteed aan:

Kosten website	€ 3.787
Onderhoud camera's	€ 483
Rente en bankkosten	€ 549
Afschrijvingen	€ 5.893
Advocatenkosten	€ 977
Expertkosten	€ -3.300
Reclame en marketing	€ 11.361
Representatiekosten	€ 45
Mutatie bestemmingsreserve donaties	€ 19.847

(Het vooronderzoek voor) de massaclaim is extern gefinancierd. In 2025 heeft het bestuur een overeenkomst gesloten met Omni Bridgeway (Fund 5) Cayman Inv. Limited, een fonds

van Omni Bridgeway S.A., en Redbreast Associates N.V. voor de financiering van de massaschadeclaim tegen Tata Steel.

Onderstaand volgt een financiële verantwoording van de WAMCA-procedure, met een cijfermatige specificatie van de uitgaven. Het negatieve resultaat komt ten laste van de Algemene reserve. Bij een eventuele succesvolle claim zullen de gemaakte kosten met betrekking tot de WamCA procedure gedekt worden en de algemene reserve teruggebracht worden naar nihil.

Advocatenkosten	€	-598.699
Expert kosten	€	-219.876
Governance kosten	€	-377.914

In ruil voor het dragen van het risico en de kosten ontvangen de procesfinanciers een vergoeding. De financiering vindt plaats op non-recourse basis. Dat betekent dat als de procedure wordt verloren en geen schikking wordt gerealiseerd, de procesfinanciers de financieringskosten niet terugkrijgen. Als de procedure wordt gewonnen, krijgen de procesfinanciers de financieringskosten terug en worden die ingehouden op de totale gerealiseerde compensatie. Vervolgens wordt de vergoeding voor de procesfinanciers ingehouden op de totale gerealiseerde compensatie. Meer informatie over de financiering is op de [website](#) en in het [compliance statement](#) te vinden.

Het bestuur bevestigt dat de financiële positie van de stichting gezond is en dat de stichting over voldoende middelen beschikt om de collectieve actie en haar verdere activiteiten te kunnen voeren.

Het administratiekantoor J.J. Winkel ondersteunt de (financiële) administratie. Het accountantskantoor stelt ook de jaarrekening van Frisse Wind op. Verder heeft Frisse Wind een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen.

6 Claimcode 2019

Frisse Wind voldoet aan de vereisten van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek en aan de Claimcode 2019. Frisse Wind is zo veel als mogelijk ingericht naar de principes van de Claimcode 2019.

Wijk aan Zee, 15 mei 2026

Jaap Venniker

Sanne Walvisch

John Beer

7 Verslag van de raad van toezicht

Concept Verslag van de Raad van Toezicht

Het toezicht op de strategie en het beleid en op de algemene gang van zaken in de Stichting Frisse Wind.Nu ligt bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt daarbij ook de taken en bevoegdheden die de Claimcode 2019 hem daarbij toekent. De samenstelling van de Raad is zodanig dat vanuit verschillende disciplines en achtergronden toezicht wordt gehouden.

De Raad van Toezicht heeft gedurende 2025 vier keer in een gezamenlijke vergadering met het Bestuur vergaderd. Drie gezamenlijke vergaderingen hebben fysiek plaatsgevonden en 1 vergadering is digitaal gehouden. M.u.v. één vergadering waren alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij deze gezamenlijke vergaderingen. Daarnaast is er met het bestuur inhoudelijk gesproken over de conceptversies van de dagvaarding en heeft de Raad van Toezicht in een eigen vergadering besloten goedkeuring te verlenen tot het uitbrengen van de dagvaarding aan Tata Steel Nederland B.V en Tata Steel IJmuiden B.V.

In 2025 heeft de Raad van Toezicht over de volgende onderwerpen besproken, daarover besloten of daaraan zijn goedkeuring verleend:

- Bespreking van het Jaarverslag inclusief de financiële verantwoording over 2024 en het Projectbudget voor het voeren van de beoogde WAMCA-procedure.
- Goedkeuring verleend aan het Jaarverslag inclusief de jaarrekening 2024.
- Goedkeuring van de Begroting 2025 en Begroting 2026.
- Déchargeverlening aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2024.
- De voortgang van de WAMCA-procedure met name t.a.v. de inhoud van de dagvaarding.
- In 2025 heeft de raad van toezicht conform artikel 18.2 van de statuten goedkeuring verleend voor de tijdelijke inschakeling van voorzitter van de raad van toezicht, voor inhoudelijke juridische ondersteuning van Frisse Wind in het kader van het opstellen van de dagvaarding. De voorzitter van de raad van toezicht heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming over de eigen inschakeling en vergoeding bij uitoefening van taken ten behoeve van Frisse Wind.
- Goedkeuring van het uitbrengen van de dagvaarding op 19 december 2025 aan Tata Steel.
- Goedkeuring van het door het bestuur opgestelde Compliance-document inzake de WAMCA-procedure dat de stichting heeft gepubliceerd op haar website.
- Goedkeuring van het geactualiseerde beleidsplan.
- De voortgang van de andere procedures (bestuurlijke rechtelijke zaken en de strafaangifte bij het Openbaar Ministerie) dan de WAMCA-procedure die de



stichting heeft aangespannen of waar zij zich als belanghebbende bij heeft gevoegd.

- De uitkomsten van de besprekingen met de medische adviesraad en de voortgang van de diverse deskundige rapportages.
- De voortgang van de inrichting van het systeem waarin deelnemers zich formeel kunnen aanmelden.
- De wijze van communicatie met deelnemers, nieuwsbrieven en communicatie rondom het uitbrengen van de dagvaarding en andere nieuws-items betrekking hebbend op TSN.
- De tussentijdse financiële cijfers gedurende 2025 in relatie tot het projectbudget.

Vastgesteld in mei 2026

Cees van Dam

Tine van de Werken

Luc Verkouteren